

1500065-11.2022.8.26.0434

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Gustavo Giuntini de Rezende

Comarca: Pedregulho

Foro: Foro de Pedregulho

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL DE SOUZA NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende

Vistos.

Justiça Pública, qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) ação de Procedimento Especial da Lei Antitóxicos em face de GABRIEL DE SOUZA NASCIMENTO. O réu foi denunciado como incurso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pedregulho

Foro de Pedregulho

Vara Única

Praça Padre Luís Sávio, s/n, Pedregulho-SP - cep 14470-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500065-11.2022.8.26.0434 - lauda

Conclusão

Em 29/07/2022, faço os autos conclusos ao MM Juiz de Direito, Dr. Luiz Gustavo Giuntini de Rezende, titular da Comarca de Pedregulho/SP. Eu, _____, ESC.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500065-11.2022.8.26.0434

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL DE SOUZA NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende

Vistos.

Justiça Pública, qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) ação de Procedimento Especial da Lei Antitóxicos em face de GABRIEL DE SOUZA NASCIMENTO. O réu foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, visto que, em 07 de fevereiro de 2022, por volta das 16:20 horas, na Rua Antônio Alves dos Santos, nº 604, em Jeriquara, nesta Comarca, vendeu 1,82 gramas de maconha a Wilson Alexandre Martins, fazendo isto sem autorização e em desacordo com determinação

legal ou regulamentar.

Foi ainda denunciado como incurso no artigo 329 do CP, opondo-se a execução de ato legal mediante violência.

O réu foi citado e apresentou defesa preliminar (páginas 77/83). A denúncia foi recebida (páginas 88/89). Foram ouvidas testemunhas; o réu foi interrogado. Ao final, o DD Representante do Ministério Público pediu a condenação; a defesa rogou pela absolvição.

Relatado, decidido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação e pelo exame químico toxicológico (páginas 64/66). O exame técnico constatou que a substância encontrada era maconha, ou seja, substância ilícita.

O réu negou os fatos. Disse ser perseguido pela Polícia Militar, eis que gosta de andar bem vestido.

O PM Marlon Cristian Gabriel é testemunha presencial. Viu quando o réu e Wilson trocam objetos, o que indica mercancia.

Com o réu foi apreendida a quantia de R\$ 20,00 (página 9).

Wilson disse na fase policial que comprara a droga do réu (página 4).

Em juízo o réu voltou atrás, mas é natural, posto que pode sofrer represálias e, mais do que isto, ficar marcado com os traficantes que podem se negar a vender ao usuário delator o entorpecente (o vício fala mais alto nessas horas).

Mas é fato que Wilson estava com a droga, o réu com o dinheiro e a transação foi vista pelo Policial Militar.

O réu, interrogado, disse que trabalha como servente, ganha pouco mais de R\$ 100,00 por dia, gastando diariamente uns R\$ 40,00 com maconha. Aduz ajudar a família. E disse, e por isto era perseguido pela polícia, que gostava de usar coisas de bom gosto (roupas, etc). Ou o réu vende droga ou sua conta matemática não fecha. Alguém que ganha pouco mais de R\$ 100,00 por dia não gasta R\$ 40,00 com drogas, também diariamente, mormente tendo que sustentar a família e se dando alguns luxos.

Cai por terra a versão do réu de que é um trabalhador.

Foi visto vendendo a droga.

A condenação se impõe.

A pena é a mínima à míngua de circunstâncias exasperadoras.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90).

O réu não comprovou atividade lícita que desse a ele condição de portar aquela quantidade de droga, razão pela qual, é de se considerar que ganhava a vida vendendo o entorpecente. Dedicava-se a atividade criminosa, portanto, daí porque não incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos.

No tocante ao crime do artigo 329 do CP não tenho certeza da sua dinâmica. É preciso que exista uma vontade grande e deliberada em resistir. A simples inobservância do dever de atender ao comando do Estado, não ultrapassando um limite forte, não tipifica o crime.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para condenar G. DE S. N., qualificado nos autos e nos SAJ, a uma pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a uma pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias multa, com valor unitário no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. De outro lado, absolvo o réu do crime previsto no artigo 329 do CP, fazendo isto com fundamento no artigo 387, inciso VII, do CPP.

O acusado respondeu ao processo custodiado e assim deverá permanecer se quiser recorrer, visto que a ordem pública é garantida com a custódia de traficantes de drogas. Recomende-se o réu na cadeia onde se encontra.

Com o trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Determino a perda em favor da União, com reversão ao FUNAD, de eventual quantia em dinheiro apreendida.

Em sendo o caso, arbitro os honorários do(s) advogado(s) nomeado(s) pela OAB em 100% do valor da tabela do convênio, expedido-se a necessária certidão oportunamente.

PRIC

Pedregulho, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA